

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7413/2540

นาย สรศักดิ์ สิทธิอมรรัตน์
นาย เตียง พิรุณ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208, มาตรา 209

ตามคำร้องขอของจำเลยที่ขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่นั้นระบุว่า จำเลยเคยกู้เงินโจทก์เป็นการส่วนตัว และวางหนังสือรับรองการทำประโยชน์เพื่อประกันการชำระหนี้ของจำเลยต่อโจทก์ เมื่อจำเลยชำระหนี้ดังกล่าวแก่โจทก์แล้ว โจทก์บ่ายเบี่ยงไม่ยอมคืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์แก่จำเลย จำเลยไม่เคยเกี่ยวข้องผูกพันเข้ารับภาระหนี้ใด ๆ ซึ่ง ม. จะมีต่อโจทก์หรือไม่ จำเลยไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยตามคำร้องขอของจำเลยแสดงให้เห็นแล้วว่า จำเลยได้ปฏิเสธว่ามีได้เป็นหนี้โจทก์ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ ม. ดังคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นและตามคำร้องขอของจำเลยนี้ก็แสดงอยู่ในตัวว่าจำเลยมีทางชนะคดีในเมื่อมีการพิจารณาคดีใหม่ กรณีจึงถือได้ว่าคำร้องขอของจำเลยได้กล่าวโดยละเอียดชัดเจนซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสอง ในอันที่ศาลจะสั่งให้มีการพิจารณาคดีใหม่ได้ ส่วนในชั้นได้สวนคำร้องขอให้พิจารณาใหม่นั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 209 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ศาลได้สวนพิจารณาต่อไปเพียงว่า มีเหตุสมควรเชื่อว่า คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดนั้นมาศาลไม่ได้หรือไม่เท่านั้น จำเลยจึงไม่ต้องนำสืบเกี่ยวกับข้อคัดค้านคำชี้ขาดของศาลชั้นต้นเพื่อให้เห็นว่าตนจะชนะคดีอย่างไรอีก

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ตามสัญญาจำนอง
จำเลยให้การต่อสู้คดีแต่ขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียวแล้ว
พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 672,191 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ อ้างเหตุว่าจำเลยมิได้จงใจขาดนัดพิจารณา

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า คำร้องของจำเลยไม่มีข้อคัดค้านคำชี้ขาดตัดสินของศาล
ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว มีคำสั่งให้พิจารณาใหม่

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยมีสิทธิ ขอ
ให้พิจารณาคดีใหม่หรือไม่ ที่โจทก์ฎีกาว่า ตามคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของ
จำเลยหาใช่โต้แย้งคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้น เพื่อแสดงว่าตนจะชนะคดี
อย่างไรทั้งตามทางได้สอบสวน จำเลยก็ไม่ได้นำสืบข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้น
ต้น เพื่อแสดงว่าตนจะชนะคดีอย่างไร เมื่อจำเลยไม่มีทางชนะคดีก็ไม่มีประโยชน์ที่
จะพิจารณาคดีใหม่นั้น เห็นว่า ตามคำร้องขอของจำเลย ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2538 ที่
ขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่นั้น จำเลยได้กล่าวในคำร้องว่า จำเลยเคยกู้เงิน
โจทก์อันเป็นการส่วนตัว และได้วางหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามฟ้อง เพื่อ
ประกันการชำระหนี้ของจำเลยต่อโจทก์ เมื่อจำเลยชำระหนี้ดังกล่าวแก่โจทก์แล้ว

โจทก์กลับมายืนยันไม่ยอมคืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ดังกล่าว แก่จำเลย จำเลยไม่เคยเกี่ยวข้องผูกพันเข้ารับภาระหนี้ใด ๆ ซึ่งนายมานิตย์ สนธิไชย จะมีต่อโจทก์หรือไม่ จำเลยไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยจะเห็นได้ว่าตามคำร้องขอของจำเลย แสดงว่าจำเลยได้ปฏิเสธว่าจำเลยไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ นายมานิตย์ ดังคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นและตามคำร้องขอของจำเลยนี้ก็แสดงอยู่ในตัว ว่าจำเลยมีทางชนะคดีในเมื่อมีการพิจารณาคดีใหม่ กรณีจึงถือได้ว่าคำร้องขอของจำเลยได้กล่าวโดยละเอียดชัดเจนซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสอง ในอันที่ศาลจะสั่งให้มีการพิจารณาคดีใหม่ได้ ส่วนในชั้นใต้สวนคำร้องขอให้พิจารณาใหม่นั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 209 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ศาลได้สวนพิจารณาต่อไป เพียงว่า มีเหตุสมควรเชื่อว่าคู่ความฝ่ายที่ขาดนัดนั้นมาศาลไม่ได้หรือไม่เท่านั้น จำเลยจึงไม่ต้องนำสืบเกี่ยวกับข้อคัดค้านคำชี้ขาดของศาลชั้นต้นเพื่อให้เห็นว่าตนจะชนะคดีอย่างไรอีก ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(กมล เพียรพิทักษ์-วุฒิ คราววุฒิ-สุพล พันธุมโน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ